

מסורת הש"ס

א) [נדרמה להסבא פלגיני גי'כ ר' אלחא ורבינא במגילה כו: וע"ש], ב) [תוספ' דגדרים ספ"ו ועי' תוס' כתובות 5א: ד"ה דזנה], ג) [והכא רש"ל], ד) [ע"ש תוס' ד"ה שוס], ה) [שיך לע"ז], ו) [וע"ע תוס' יבמות 35 ד"ה קניה],

גליון הש"ס

גכ"א לאוקמה קמי' לוקח קבעי. עיין דר"ש פ"ו משנה ג דתרומות: שם בחגה כבכר. עיין מגילה ש"ק (ו) [ע"ש תוס' יבמות 35 ד"ה קניה],

הגהות הגר"א

[א] רש"י ד"ה זכנה אורחה אס קודם כ"י. גי' ורמז"ס פ"י אפ"י אחר שלקחה (ועמ"ש רבינו במ"מ ס' ע"ג ס"ג א):

מוסף רש"י

מה שאירש מאבא מכור כר' לא אמר כלום. דאין אלס מקנה דבר שלא זכא בו (כתובות 6א).

רבינו חננאל

מיהו איצטרייכנין לפרשה דחזין מר וזורא רוב אשי דאדינן תבראי שקלו וטרו לפרשי טעמיה דרב הני מילי בעידנא דקנאה הגולן מן הגגול אבל אם נפלה לו לגולן בירושה מן הגגול לא אמרי' קנאה לוקח או מי שניתנה לו במתנה. ודחזין גמי בפרק איהו נשך הלכה מלוה ישראל מעותיו של גברי. תוב התם שקלי וטרו רמרור ורבינא כהא דאמר רבא התם ניתן ליכתב הכא לא ניתן ליכתב אלא הא דתניא לשבח קרקעות כיצד הרי שגול [שהיה מחבירו ומכרה לאחר והשביחה והרי היא יוצאה מתחת ידו כשהוא גובה גובה את הקנן מנכסים משועבדים ושבח גובה מבני חורין ואמרין אמאי נימא לא ניתן ליכתב. ופרקי' הכי השתא התם אי למאן דאמר ניחא ליה דלא ליקריה גולן אי למאן דאמר ניחא ליה דליקום בהימנותיה מפייס למריה ומוקים ליה לשטריה הכא אברוחי אברח ליה מוקים ליה לשטריה ש"מ דהלכתא כותיה דרב בהאי וסוגיא דשמעתא

הא מ"ס. לוקח ומי יחרפנו עוד

להעמידה בידו בחייו ולא לאחר מותו. מ"ד כו': דמיס גולן. לאחר שלקחה והבנים באים להוציא מיד הלוקח: **הא מ"ס** ל"ה. ולא נתכוון להעמיד ממכרו אלא בימי חייו שלא יחרפוהו: **אע"ג** דמיס

ניחא ליה. מעיקרא:

דליקו בהימנותיה.

אפילו לאחר מיתה: **סוף סוף** קרו

לנביה בני גולנא. נמלס שאף לאחר

מיתה מתרפין אותו: **זכנה אורסה**.

אס [א] קודם שלקח מן הבעלים חזר

ומכרה לאיס אחר לצד מן הראשון

או הוריסה לאחר מצניו או יהבה

במתנה ואחר כך לקחה האי ודאי

אפ"י דעמיה דלאו לאוקמי קמיה

לוקח ראשון צעי ולא ניחא ליה דליקוס

בהימנותיה שהרי מכרה לשני: **נפלה**

ליה. לגולן צירשה שמתחילה גולה

לאחד ממורישיו ומת הגגול: **ירוסה**

ממילא הויא. והא' ליכא לנימנר ניחא

ליה דליקו בהימנותיה דהא לא טרח

אצתרה דנימא גלי דעמיה דניחא

ליה דליקו הלכך הוי כיורש דעלמא

וחזר ותוצעה ונותן מעות ללוקח:

גבייה חצובו. לאחר שגולה ומכר לו

וכא לו אכל נגזל ואמר לו הגבה לי

בחובי קרקע שגולתיך: **אי איס ליה**

ארעא אחריסי. לנגזל שיכול לגבות

חובו ממנה ואמר ליה צו שגולתי

אני חפץ הא טרח אצתרה ואמרין

לאוקמה קמיה לוקח צעי: **יהביה**

ניהליה במתנה. נגזל לגולן: **ועד**

אימא. יקחנה מצעלים הראשונים

דאמרין דמשום דניחא ליה דליקו

בהימנותיה לקחה: **עד שעס העמדה**

בדין. עד שיטרפוה מן הלוקח

הני מילי בעידנא דקנאה

ועימדיהו בדין אבל משעמד צרשעו

עד שעט העמדה בדין גלי אדעמיה

דלא מהימן הוא ואס לקחה אחרי

כן לאו לאוקמיה קמיה לוקח צעי:

עד דמעא אדרכתא לדיה. עד

שיחייצוהו ב"ד לפרוע ללוקח מעותיו

ועמד צמרדו עד שכתבו פסק דין

ונתנו ללוקח על נכסיו של גולן

שבכ"מ שימלס יחזיק צהן והיינו

משעס יוס לאחר שעמד בדין כדאמר'

צהגול [צתרא] (ב"ק דף קצ:): **עד**

דמסחנן יומי דאכרופא. לאחר

שמלס זה קרקע משל גולן וצא לצ"ד

והן מכריזין שכל מי שרוצה לקנות

קרקע יבא ויקחנה כדאמר' בערכין

(דף כא): שום היתומין שלשים יוס':

מסקיף לה רמי צר חמא. אהא מה

מכר ראשון לשני כו': **ספא**. הא

דבר: **במאמינו**. שאמר לו אני סומך

עליך שתמננה ביד: **גמר ומקני**.

כשלקחה מצעלים הראשונים: **מאודסי**.

של חיות ועופות ושל דגים: **דבריו**

קיימין. לקמן פריך מאי שנא רישא

כו': **הא גצרא והא סיוצתא**.

הרי אדם גדול וכמוהו משוצתו

דקתני לא אמר כלום ולכשיירש לא

קנה לוקח כיון דהאיא שעתא

לאו ידידיה הוו נכסי אציו ולא

אמרין מה מכר לו ראשון לשני

כל זכות שמצא לידו: **לא סמכא**

דעסי. דלוקח דקאמר מי יימר

שירש מאציו כלום שמא ימכור אציו נכסיו בחייו: **שלוהו**. להא תיוצתא דרב ששת דלוחיצי

אדרב: **אינה לריכה לפנים**. אינה לריכה כדי לתרצה להכניסה לפני בני הישיבה שאין צהן יודע לפרקה. ותשוצת הגאונים

פורשין לנגא' דליכא קושיא מעליא אל תעלוה לגיו: **הוה עוצדא צפומבדיסא**. שדנו דין כרב ואוחצינן מהא מתניתין ואמר

רב יוסף כו': **משום כבוד אציו**. כשהיה אציו גוסס ונריך מעות לקצורתו ולתכריכין ומזהר לכבוד אציו שלא לשהותו בציוין:

שנים אוחזין פרק ראשון בבא מציעא

מז.

מאי גוצינא מינד. וא"ת וכי מכרה גמי מה גולן והלא צריך להחזיר

לו מעותיו וי"ל דמ"מ יקראנו גולנא כל זמן שלא יפרע לו:

ארצי קמיה כי היכי דליקום בהימנותיה. משמע דהכי הלכתא

מדלא נקט לישנא דלא נקרייה גולן ועוד דהלכה כרב

אשי דהוא צתראה וגדול צחכמה

ובמנין: **האי שטרא חספא**

בעלמא הוא. וא"ת ולימא דקני לה

צמה שהחזיק צה אחר שקנאה גולן

וי"ל דמשמע ליה משעה שקנאה הגולן

היא של לוקח אע"פ שלא עשה צו

שום מעשה וא"ת מעותיו שהיו תחלה

מלוה נעשו עתה מכר וי"ל צאתרא

דלא קנו כנספא א"צ צמלוה אינו

יכול לקנות כדאמרין פ"ק דקדושין

(דף 1:): המקדש צמלוה אינה מקודשת

ובמכר לא קנה והא דלמך דהאש

מקדש (שם דף מז.) ושזין שבמכר קנה

היינו צמלוה שיש לו על אחרים

דאו צאשה צענין זה מקודשת לכ"ע

אי לאו דאשה לא סמכא דעתה ויראה

שיחזור ויממול אבל מלוה שאשה

חייבת לו אס מוחל לה ומקדשה צה

אינה מקודשת דלא נתן לה כלום

דמקמי הכי היה צרשומה וכן צמכר

לא קנה אע"ג דכשמוקדשה צהגתא

מחילת מלוה היא מקודשת דלא גרע

מאכרוהו לה זמנא ואדכר עליך לשלטון

דמקודשת וכן צמכר אס מכר צהגתא

מחילה קונה כמו דהחליף דמי שור

בפרה מ"מ לא משמע ליה שהיה

מקנה לו צהגתא מחילת מלוה משום

דמשמע אביד שלקחה הגולן קנה

לוקח ראשון:

בההיא הגאה דקא סמיך בו'. והויא כאליו א"ל שדה זו

מהא קניה לך לכשאקננה:

מה שאירש מאבא מכור דף לא

אמר ב"ום. וא"ת לימא דרב

דלמך כר"מ וצרייתא כרצנן וי"ל

דלדידן קפריך דלית לן כרב כדליתא

פרק אצוהו נשך (לקמן דף עב): דמייתי

גמרא טעמא דלא ליקריה גולנא

וניחא ליה דליקו בהימנותיה וסבירא

לן כרצנן דאין אדם מקנה דבר שלא

צא לעולם דשמואל פסיק כרצי יוחנן

הסגדלר פרק אע"פ (כתובות דף נט.)

ורצ נחמן סבר צפירות דקל אף

משצאו לעולם יכול לחזור צו ורב האי

פסק דאין הלכה כרב צהא משום

דס"ל דאין אדם מקנה דבר שלא צא

לעולם וכו' ולא נהירא מכח דלחזוהו

נשך (לקמן דף עב):

ס' קנויה דף מעכשיו. מימה מה

צריך מעכשיו כיון דאדם

מקנה דבר שלא צא לעולם דאי לעניין

חזרה הא כל זמן שלא צא לעולם יכול

לחזור אע"ג דלמך מעכשיו וי"ל

דנ"מ אס נקרע השטר או שאצד קודם

שלקחה זה דקני כיון דלמך מעכשיו':

שדה

דעתיה ומאי שנא רישא ומאי ספא

שאיירש מאבא היום משום כבוד אביו

מה שתעלה מצודתי היום

משום

ששת דלוחיצי

אדרב: **אינה לריכה לפנים**. אינה לריכה כדי לתרצה להכניסה לפני בני הישיבה שאין צהן יודע לפרקה. ותשוצת הגאונים

פורשין לנגא' דליכא קושיא מעליא אל תעלוה לגיו: **הוה עוצדא צפומבדיסא**. שדנו דין כרב ואוחצינן מהא מתניתין ואמר

רב יוסף כו': **משום כבוד אציו**. כשהיה אציו גוסס ונריך מעות לקצורתו ולתכריכין ומזהר לכבוד אציו שלא לשהותו בציוין:

משום

עין משפט ונר מצוה

קלא א מיי' פ"ט מהל' גזילה הל' ט סגמ עשין עג טו"ש"ע ח"מ ס'י שעד סעי' א:

קלח ב ג מיי' שס הל' יא טו"ש"ע שס סעי' צ: קלח ד מיי' שס הל' יב טו"ש"ע שס סעי' ג: קב ב ה מיי' שס הל' יג טו"ש"ע שס סעי' ד: קבא ו מיי' שס הל' י טו"ש"ע שס סעי' א: קבב ז מיי' פכ"צ מהל' מכירה הלכה ה סגמ עשין פג טו"ש"ע ח"מ ס'י ר"א סעי' א:

רבינו חננאל (המושך)

כרב אשי דאמר ניהא ליה דליקום בהימנותיה. הלא תראה כדאתקוף ליה רמי בר חמא פריק ליה רבא תהא במאמינו פירוש בההוא הגאה דלא אמר ליה ולא מריד א) דסמיך ליה ואזיל ומפייס לנגזל וקני ליה מיניה גמר ומקנה ליה והוא דמחזיק בה. והא דאזכיר רב ששת הכא הא דתני מה שאירש מאבא מכור לך מה שתעלה מצודתי מכור לך לא מצודתי מכור לך לא אמר כלום דקיימא לן אין אדם מקנה לחבירו דבר שלא בא לעולם. דבר שאירש מאבא היא בתוספתא במסכת נדרים ומפורש בתלמוד ארץ ישראל בכתובות פרק אצ"פ מה שאירש מאבא היום מכור לך בלה לחבירי אביד מפני שהיה גוסס וזה פי' משום כבוד אביו. מה שתעלה מצודתי היום מכור לך דבריו קיימים משום כדי חייו. קשיא ליה לרב דאמר מה מכר ראשון לשני לזכות שתבואו לידו. ופרקי אביי ורבא הכי הא מתניתא דתנא [בתוספתא] בסוף מסכת נדרים ליכא למימר דסמכא דעתיה דהא כי חזר ביה לא מצני קרי ליה גולנא לפיכך לא אמר כלום אבל הא דרב דאי לא טרח ומייתי ומוקים מה ראשירש מאבא היום מכור לך דבריו קיימים משום כבוד אביו אמרו חכמים מכירתו קיימת. וכבר פירשנוהו בתלמוד ארץ ישראל בלה בתכריכי אביו פי' כגון שהיה אביו גוסס ומוכר לעשות לו בתריכין וכן מי שאין לו [מה] יאכל משום כדי חייו אמרו חכמים אם אמר מה שתעלה

א) נראה דל"ל ומקין עליה דלחזי ומפייס כו'.